

0005412-51.2017.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 227/2017 - 1º

Distrito Policial de Indaiatuba, 1561/2017 - 1º Distrito Policial de Indaiatuba,

3380/2017 - Delegacia de Polícia de Indaiatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson da Cruz Alves

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0005412-51.2017.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005412-51.2017.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 227/2017 - 1º

Distrito Policial de Indaiatuba, 1561/2017 - 1º Distrito Policial de Indaiatuba,

3380/2017 - Delegacia de Polícia de Indaiatuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson da Cruz Alves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de maio de 2017, por volta das 17h30min, na Rua José da Silva Maciel, nº 1734, Jardim São Conrado, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JEFERSON DA CRUZ ALVES, identificado a fls. 03 e 27, tinha em depósito 5,2g (cinco gramas e dois decigramas) de cocaína, distribuídos em 07 (sete) microtubos, do tipo eppendorf, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

.Consoante o apurado, o indiciado tinha em depósito porções de cocaína, com intuito de vendê-las ou entregá-las ao consumo de terceiros.

Guardas civis estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o adolescente Wallace Garcia entregando dinheiro para JEFERSON, que, após receber a quantia, se deslocou até a calçada onde apanhou algo para entregar ao adolescente.

Ocorre que o indiciado, ao notar a aproximação da equipe, correu, e, durante a tentativa de fuga, arremessou o objeto que havia apanhado em cima de um telhado.

Ato contínuo, os guardas o detiveram e averiguaram que o objeto dispensado se tratava de sete microtubos contendo cocaína. Indagado, JEFERSON confirmou que os psicotrópicos apreendidos eram para a venda e o adolescente era um comprador. Em busca pessoal, encontraram em poder dele a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais).

Nesse contexto, a quantidade de entorpecentes apreendidos e sua forma de acondicionamento, somadas ao dinheiro encontrado, bem assim as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, restou evidente que as porções de cocaína se destinavam ao comércio ilícito.

Ante o exposto, denuncio JEFERSON DA CRUZ ALVES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, de acordo com o rito previsto nos artigos 55 e seguintes, da Lei nº 11.343/2006, notificando-se o denunciado para apresentação de defesa preliminar e, uma vez recebida a denúncia, seja ele citado, procedendo-se, em seguida, à oitiva das testemunhas abaixo arrolados, realizando-se o interrogatório e prosseguindo-se até final condenação.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Réu notificado a fls. 96. Defesa Prévia a fls. 102/106. Denúncia recebida a fls. 107/108. Audiência de instrução a fls. 166/167.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que não há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Deste modo, o caso seria de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da lei 11.343/06. Contudo, tendo sido expirado o prazo de prescrição, requer também a extinção de punibilidade do acusado.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa reiterou os fundamentos trazidos na defesa prévia.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame químico- toxicológico está a fls. 168/169.

III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado Jeferson da Cruz Alves disse que havia se dirigido a local dos fatos apenas para realizar a compra de drogas. O acusado, que disse trabalhar como pintor e também em obras, disse que só havia em sua posse a quantia de cento e dez reais. Disse também não conhecer Wallace. Confirmou ainda, que em nenhum momento se livrou de algum tipo de droga, jogando-as para cima no momento em que percebeu a abordagem.

A testemunha Brenon Ferreira da Silva, guarda presente na abordagem, disse que no

dia dos fatos estava em patrulhamento com um colega nas redondezas da região do ocorrido, local conhecido como ponto de venda de drogas, quando observou o acusado, JEFERSON, recebendo dinheiro de outro indivíduo, Wallace. Disse ainda, que após esse fato, visualizou o acusado pegando algum item para entregar ao suposto comprador. Que ao ver a presença da equipe de guardas, o acusado correu e se desfez do objeto que havia apanhado para entregar ao suposto comprador, arremessando-o para cima, tendo esse parado em cima de um telhado. Após o ocorrido, os agentes conseguiram abordar o acusado e o suposto vendedor, encontrando a quantia de 70 (setenta) reais com ele, além de ainda localizarem o objeto despejado pelo acusado, 7 (sete) microtubos contendo cocaína, que estavam no telhado de um imóvel. Afirmou também, não se recordar se haviam moradores no local que presenciaram os fatos. Afirmou que Wallace confessou que estava comprando as drogas do acusado.

III.3 Exame da prova

Não há prova suficiente para a condenação.

De fato, a quantidade de entorpecente dispensado pelo acusado é compatível com a posse para uso.

Não foi presenciada nenhuma conduta do acusado compatível com a venda de drogas.

Sendo assim, o caso seria de desclassificação para o art. 28 da Lei de Tóxicos.

Contudo, já ocorreu a prescrição.

IV) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade de Jeferson da Cruz Alves, nos termos do artigo 107 do Código Penal.

Oficie-se para a destruição do entorpecente. Providencie-se a devolução ao réu do dinheiro apreendido.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA